

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 861/2533

นางสาวจินตนา คุ่มวงษ์

โจทก์

นางวนิดา แจวเจริญ

จำเลย

นางวนิดา แจวเจริญ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีมูลพอที่จะชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 84)

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่ดินของโจทก์ จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้คือ ข้อ 1.ที่ดินพิพาทโจทก์หรือจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ข้อ 2. โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยหรือไม่เพียงใด และศาลชั้นต้นสั่งว่าประเด็นข้อ 1 พอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยานส่วนประเด็นข้อ 2 ให้โจทก์นำสืบก่อน

วันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ยื่นคำร้องขอสละประเด็นข้อ 2.ไม่ตั้งใจสืบพยานส่วนจำเลยยื่นคำร้องขอให้สืบพยานในประเด็นข้อ 1.ด้วยและเพิ่มเติมประเด็นอีกว่าที่พิพาทได้มาโดยสุจริตหรือไม่เพียงใดศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลย แล้วพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1206 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป หากไม่รื้อถอน ให้โจทก์รื้อถอนเองได้โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ฟ้องแย้งของจำเลยให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 72,74)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 53) แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาโดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาโดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น